

Enlace TUE, TFUE y CARTA: <https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html>

PARTE GENERAL

TEMA 12

Las instituciones y organismos de la Unión Europea Composición y funciones: El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, El Consejo de la Unión Europea, La Comisión Europea, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, El Banco Central Europeo, El Tribunal de Cuentas. El Comité Económico y Social. El Comité de las Regiones.

- **TUE:** arts 13 a 19 y 27
- **TFUE:** arts 223 a 289, 293, 294, 300 a 307
- **Otros:**
- Reglamentos del Parlamento Europeo, Consejo, Consejo Europeo, Comisión y Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo y estatuto del Tribunal de Justicia de la UE

PARTE ESPECIAL

TEMA 37

Naturaleza, valores y finalidad y objetivos de la Unión Europea. Los miembros de la Unión Europea. Las competencias de la Unión Europea, delimitación, clasificación y principios de su ejercicio.

- **Art. Iniciales TUE:** arts 1 a 3 y arts 6 a 12
- **Adhesión y retirada:** art 49 y 50 TUE
- **Competencias de la UE: arts 4 a 5 TUE**
 - Ámbitos de actuación UE: Arts 2 a 14 TFUE

TEMA 38

Características del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Fuentes del derecho de la Unión Europea. Tratados constitutivos. Actos jurídicos de la Unión: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.

- Arts 288 a 299 TFUE con especial atención a los arts 288 y 289.
- Art 48 TUE (modificación de los tratados)
- Material complementario

TEMA 39

Derechos fundamentales y ciudadanía de la Unión. El mercado interior: la libre circulación de mercancías, libre circulación de trabajadores, libre circulación de personas, servicios y capitales. Las competencias y garantías sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia.

- **Ciudadanía:** Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea arts 39 a 46 y TFUE arts 20 a 25
- **Mercado interior y libertades** (Título IV TFUE):
 - Art 3.3 TUE. La UE establecerá un mercado interior
 - Arts 26 a 27 TFUE. Mercado Interior
 - Arts 28 a 37 TFUE. Libre circulación de mercancías
 - Art 45 a 66 TFUE. Libre circulación de personas servicios y capitales
- **Normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior** (Título VII TFUE, Capítulo 1):
 - Art 3.1 TFUE
 - Arts 101 a 118 TFUE (especialmente importantes arts 101, 102 y 107 TFUE)
 - Complementario:
 - Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
 - DECRETO 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.
 - Protocolo nº 27 sobre mercado interior y competencia
 - Reglamento comunitario de concentraciones [Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo]
 - Arts 7, 106 y 345 TFUE (empresas públicas) y 14, 59, 93, 106, 107, 108 y 114 TFUE (servicios)
 - Protocolo nº 26 sobre los servicios de interés general
 - Art 36 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
- **ELSJ** (Título V TFUE):
 - Art 3.2 TUE. Objetivo de la UE
 - Art 12. TUE. Participación de los Parlamentos nacionales
 - Art 4.2.j TFUE. Política UE
 - Título V (arts 67 a 76) TFUE

TEMA 40

Las políticas de la Unión Europea (I): agricultura; transportes; medio ambiente; política económica y monetaria.

- **Agricultura:**
 - Art 4.2.d TFUE
 - Título III TFUE: Arts 38 a 44 TFUE
- **Transportes:**
 - Art 4.2.g TFUE
 - Título VI TFUE: Arts 90 a 100 TFUE
- **Medio ambiente:**
 - Art 4.2.e TFUE
 - Art 11 TFUE
 - Título XX TFUE: Arts 191 a 193 TFUE
- **Política económica y monetaria:**
 - Art 2.3 y 5 TFUE
 - Título VIII TFUE: Arts 119 a 144
 - Arts 219 y 282 a 284 TFUE
 - Referencia al presupuesto de la UE: Arts 310 a 325 TFUE
 - Complementario
 - Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general (**arts 6-38**)
 - Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 sobre el sistema de **recursos propios** de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom.
 - Reglamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consejo de 17 de diciembre de 2020 por el que se establece el **marco financiero plurianual** para el período 2021-2027
 - Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un **Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19**
 - Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el **Mecanismo de Recuperación y Resiliencia**

TEMA 41

Las políticas de la Unión Europea (II): empleo y política social; educación, formación profesional y juventud; cultura; salud pública. La cohesión económica, social y territorial.

- **Empleo y política social:**
 - Art 3 TUE
 - Art 4.2.b TFUE
 - Arts 9, 10, 19, 45 a 48, 145 a 150 y 151 a 161 TFUE (Títulos IX y X)
- **Educación, formación profesional y juventud:**
 - Art 6.e y 9 TFUE
 - Título XII TFUE: Arts 165 a 166 TFUE
 - Arts 14, 15, 24, 32 Carta Dº fundamentales UE
- **Cultura:**
 - Art 3 TUE
 - Art 6 TFUE

- Título XIII TFUE: Art 167 TFUE
- Arts 13, 22 Carta Dº fundamentales UE
- **Salud pública:**
 - Art 4.2.k, 114.3 y 153.1.a) TFUE
 - Título XIV TFUE: Art 168 TFUE
 - Arts 35 Carta Dº fundamentales UE
- **Cohesión económica, social y territorial:**
 - Art 3.3 TUE
 - Art 4.2.c TFUE
 - Título XVIII TFUE: Arts 174 a 178 TFUE + arts 162 a 164 TFUE (FSE) + art 176 TFUE (FEDER) + arts 171 y 177 TFUE (Fondo Cohesión)

Reglamentos fondos (complementario):

- [Reglamento \(UE\) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021](#), por el que se establece el Fondo de Transición Justa.
- [Reglamento \(UE\) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021](#), por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1296/2013.
- [Reglamento \(UE\) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021](#), relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.
- [Reglamento \(UE\) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021](#), sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) que recibe apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de financiación exterior.
- [Reglamento \(UE\) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021](#), por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.
- Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19
- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia